Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente do Colendo Supremo Tribunal Federal.

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO, por seu Diretório Nacional, inscrito no CNP | J sob o nº 01.450.856/0001-21, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 02, Bloco B, nº 20, conjunto 1301/1302, CEP: 70.318-900, Brasília/DF, neste ato representado por seu Presidente Nacional, o Dr. Vitor Jorge Abdala Nósseis, devidamente inscrito no CPF sob o nº 001.617.486-00 e título de eleitor nº 871.948.002/56, vem, respeitosamente perante V.Exa., por seus advogados, com fundamento no artigo 103, inciso VIII, da Constituição Federal, e no artigo 2ª, inciso VIII, da Lei nº 9868, de 10 de novembro de 1999, ajuizar a presente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

tendo por objeto a declaração de inconstitucionalidade do inteiro teor da Resolução nº 175, de 14 de maio de 2013, exarada pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ - localizado no Supremo Tribunal Federal - Anexo I, Praça dos Três Poderes, S/N CEP:70175-901 - pois viola os artigos 59 e 60 §4º, inciso III da Constituição Federal da República, dentre outros.

I – DA LEGITIMIDADE *AD CAUSAM* DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO PARA A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE.

01. Inicialmente cumpre esclarecer que o autor é agremiação político-partidária com representação no Congresso Nacional, conforme demonstra a documentação em anexo. Assim, fica atendido o estabelecido nos artigos 103, inciso VIII da Constituição Federal e 2º, inciso VIII, da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999.

02. Informa, ainda, que por ser legitimado universal não depende do requisito da pertinência temática.

II – TEOR DAS NORMAS IMPUGNADAS E NORMAS CONSTITUCIONAIS VIOLADAS.

03. A presente ação direta tem por escopo a deflagração de processo de controle abstrato da inconstitucionalidade da Resolução nº 175, de 14 de maio de 2013, editada pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ.

04. Ao ensejo, faz-se imperioso demonstrar o conteúdo das normas vergastadas, cuja cópia segue em anexo, em atenção ao artigo 3º, parágrafo único, da Lei nº 9.868/99. Veja Excelência:

Poder Judiciário

Conselho Nacional de Justiça

RESOLUÇÃO Nº 175, DE 14 DE MAIO DE 2013

Dispõe sobre a habilitação, celebração de casamento civil, ou de conversão de união estável em casamento, entre pessoas de mesmo sexo.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais,

CONSIDERANDO a decisão do plenário do Conselho Nacional de Justiça, tomada no julgamento do Ato Normativo nº 0002626-65.2013.2.00.0000, na 169ª Sessão Ordinária, realizada em 14 de maio de 2013;

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal, nos acórdãos prolatados em julgamento da ADPF 132/RJ e da ADI 4277/DF, reconheceu a inconstitucionalidade de distinção de tratamento legal às uniões estáveis constituídas por pessoas de mesmo sexo;

CONSIDERANDO que as referidas decisões foram proferidas com eficácia vinculante à administração pública e aos demais órgãos do Poder Judiciário;

CONSIDERANDO que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do RESP 1.183.378/RS, decidiu inexistir óbices legais à celebração de casamento entre pessoas de mesmo sexo;

CONSIDERANDO a competência do Conselho Nacional de Justiça, prevista no art. 103-B, da Constituição Federal de 1988;

RESOLVE:

Art. 1º É vedada às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas de mesmo sexo.

Art. 2º A recusa prevista no artigo 1º implicará a imediata comunicação ao respectivo juiz corregedor para as providências cabíveis.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ministro **Joaquim Barbosa**

05. Uníssono que o Conselho Nacional de Justiça, na pessoa de seu Ministro Presidente, buscou legislar, e, *data máxima vênia*, com abuso de poder, apropriando-se de prerrogativas do Congresso Nacional.

06. A resolução ora impugnada, como se pode constatar, dispõe sobre a habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas de mesmo sexo sem, contudo, observar o devido processo legislativo.

07. O processo legislativo brasileiro se caracteriza pela sequencia de atos que buscam a elaboração de normas jurídicas, cuja finalidade será atingida se observadas certas regras, tais como a iniciativa, discussão, votação, aprovação, sanção ou veto, promulgação e, por fim, publicação.

08. Para tanto, a Constituição Federal disciplina a competência legislativa (art. 22), bem assim o processo legislativo (art. 59 e seguintes) solidificando os princípios da reserva legal e de jurisdição.

09. Ademais, a Carta Magna abraçando a doutrina da separação dos poderes, desenvolvida por Montesquieu, em seu artigo 2º, consagra que são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Sendo certo que essa separação, cláusula pétrea positivada no artigo 60, §4º da Constituição Federal, é verdadeira substância no curso do processo de construção e de aperfeiçoamento de um Estado Democrático de Direito.

10. Consignou-se, ainda, a individualização da competência de cada órgão, sendo que o art. 103-B da Constituição da República Federativa do Brasil disciplina o CNJ e sua simples leitura afasta qualquer atribuição para legislar tal como identificado no caso vergastado.

11. Dessa forma, Excelência, o Conselho Nacional de Justiça, frise-se, de fato legislou ao editar o ato normativo impugnado, invadindo a competência constitucionalmente reservada ao Poder Legislativo.

12. Isso porque, o Conselho Nacional de Justiça é um órgão encarregado de fiscalizar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, com sua competência delimitada, como dito, no artigo 103-B, § 4º, incisos I a VII da Constituição Federal, ou seja, sua competência é apenas administrativa.

13. Ainda que se diga que as resoluções do Conselho Nacional tem força de lei em tese, não temos como admitir tal usurpação da função Legislativa e intervenção entre poderes.

14. Nobre Julgador, a discussão está calcada na moderação do poder regulamentar dos Conselhos e, por conseguinte, na análise da natureza jurídica de suas resoluções.

15. Não há qualquer fundamento jurídico capaz de reconhecer como possível que o CNJ possa, mediante a expedição de atos regulamentares, na especificidade das resoluções, substituir-se à vontade geral do Poder Legislativo.

16. O poder dos Conselhos de editar atos regulamentares não significa que estes tenham total liberdade para tais regulamentações da forma que se apresenta.

17. Enfrentam, desta feita, duas limitações: uma, *stricto sensu*, pela qual não podem expedir regulamentos com caráter geral e abstrato, em face da reserva de lei; e a outra, *lato sensu*, pela impossibilidade de ingerência nos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos.

18. A inovação do CNJ no ordenamento jurídico ao tratar de uma matéria estranha a sua competência, o que fatalmente extrapola os limites encartados na Constituição da República, indica ofensa ao postulado nuclear da separação de poderes e de violação ao princípio da reserva constitucional de competência legislativa.

19. Nessa esteira, destaca-se que o Partido Social Cristão, ora autor, não desconhece o resultado do julgamento em conjunto da ADPF nº 132/RJ e da

ADI nº 4.277/DF, mas lembra a V. Exa. que o decidido nesses *leading cases* não é equivalente a uma lei e isso ficou expresso nos votos dos Excelentíssimos Senhores Ministros Cezar Peluso e Gilmar Mendes, pois ambos consignaram que haveria necessidade de regulamentação pelo Poder Legislativo.

20. O temor que aqui se assevera é do sentimento de que, usurpando o poder de legislar do Congresso Nacional e cobrindo a Resolução com o efeito de decisões anteriores do STF sobre assuntos apenas correlatos, norteando o entendimento e dilatando o objeto das ações, uma vez que o Supremo apenas reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo, mas não se pronunciou sobre o casamento civil, o CNJ estaria também inovando com tal decisão que voltamos a frisar, o Supremo em todo o momento no julgamento da ADPF 132/RJ deixou claro que não estaria tratando além do reconhecimento da União estável. Vejamos:

> "*[...] No mérito,* ***julgo procedente as duas ações em causa. Pelo que dou ao art. 1.723 do Código Civil interpretação conforme à Constituição para dele excluir qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como "entidade familiar", entendida este como sinônimo perfeito de "família"****. Reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável heretoafetiva."*

21. Na mesma linha de intelecção, acompanhando o relator, o Ministro Luiz Fux, arrematou o seguinte:

> "*[...]* ***O reconhecimento da união homoafetiva como união estável, para os fins de plena aplicabilidade do art. 1.723 do Código Civil****, traz não apenas os benefícios constitucionais e legais dessa equiparação, mas também os respectivos ônus, guardadas as devidas proporções. Em outras palavras, o reconhecimento, em cada caso concreto, de uma união estável homoafetiva jamais prescindirá de comprovação* – pelos meios legais e moralmente

admitidos – *da existência de convivência contínua duradoura e estabelecida com o propósito de constituição de entidade familiar.*"

22. As referenciadas ações constitucionais não podem, de forma alguma, servir de fundamento para, por decisão meramente administrativa, irradiar efeitos sobre o instituto do casamento, que sequer foi objeto de análise específica por esse Colendo Supremo Tribunal, e nem poderia, posto que ao magistrado cabe decidir a lide nos limites em que foi proposta, na forma do art. 128 do Código de Processo Civil.

23. Não se pode deixar de observar que atualmente encontra-se em tramitação na Câmara dos Deputados diversos Projetos de Lei que buscam tratar do tema, mas, obviamente, respeitando-se o devido processo legislativo, como, por exemplo, o PL 5120/2013.

24. Portanto, inexiste fundamento jurídico hábil, notadamente no âmbito de atuação do Conselho Nacional de Justiça, observadas as competências que lhe foram delegadas pela Constituição Federal, que justifique a usurpação de competência privativa do Poder Legislativo.

25. Por todo o exposto, o ato impugnado do Conselho Nacional de Justiça, materializado na Resolução do CNJ nº 175, de 14/05/2013, padece de vício de inconstitucionalidade, na medida em que ofende diretamente os artigos 22, I e 59 da Carta Magna, desafiando, ainda, cláusula pétrea esculpida no artigo 60, §4º, inciso III da Constituição Federal, razão pela qual deverá ser declarado inconstitucional, na forma do pedido.

DO PEDIDO

Ex positis, requer o autor, Partido Social Cristão (PSC), após manifestações do Conselho Nacional de Justiça, Advocacia Geral da União e Procuradoria Geral da República (art. 6º da Lei 9868/99), seja julgada procedente a presente para declarar a inconstitucionalidade integral da Resolução do CNJ nº 175, de 14/05/2013, e, ao final, seja comunicada a decisão aos órgãos interessados, para os fins de direito.

Requer, ainda, a juntada do instrumento de procuração anexo, bem assim que todas as intimações, ciências e publicações sejam feitas, exclusivamente e sob pena de nulidade, em nome dos procuradores Antonio Oliboni e Marcelo Carvalho inscritos, respectivamente, na OAB/RJ sob o nº 58.881 e OAB/DF 22.895.

Dá-se a causa o valor de R$1.000,00 (hum mil reais)

Nesses termos,
Pede deferimento.

Brasília, 30 de maio de 2013.

Antonio Oliboni
OAB/RJ 58.881

Marcelo Carvalho
OAB/DF 22.895